

1002644-56.2021.8.26.0229

Classe: Execução de Pena de Multa

Assunto: Pena de Multa

Magistrado: Milton Gomes Baptista Ribeiro

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... casos onde a pessoa é condenada por tráfico de drogas (cinco anos de reclusão e 500 dias-multa no mínimo legal por exemplo) cuja pena pecuniária é alta justamente para desestimular referido crime, esta é inferior ao mínimo estipulado pela Procuradoria, ou seja, 1200 UFESP's.

Exigir o pagamento da multa penal, por ser uma sanção penal e não meramente tributária, não se trata de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Ímola 75, Jardim Residencial Firenze - CEP 13189-212, Fone: (019)3897-1954,

Hortolândia-SP - E-mail: hortolandia1cr@tjsp.jus.br

CONCLUSÃO: Em 20/06/2022, faço os presentes autos conclusos a(o) MM.(a) Juiz(a) de Direito, Dr. Milton Gomes Baptista Ribeiro . Eu, , Felipe Aparecido Leite Marques dos Santos, Escrevente Técnico Judiciário, M353208, digitei.

SENTENÇA - EXTINÇÃO DA PENA

Execução:

1002644-56.2021.8.26.0229 - Execução de Pena de Multa

Processo de origem:

0009083-76.2016.8.26.0229, 1ª Vara Criminal Hortolândia

Autor:

1Ministério Público do Estado de São Paulo

Executado:

Pedro Moreira Bastos Filho

Vistos.

Primeiramente acolho os argumentos do Ministério Público (fls.31/41) e rechaço o pedido de extinção independente de pagamento formulado pela defesa (fls.17/24).

O pedido da defesa detalhou as dificuldades do egresso do sistema carcerário, o quanto determinadas privações dificultam a reinserção social.

O egresso tem acesso aos programas sociais do CENTRO DE ATENDIMENTO DE EGRESSO E FAMÍLIA-CAEF, sito à Rua Benedito Manduca de Souza, 120, Jd. das Paineiras, Hortolândia/SP.

A ressocialização da pena é apenas um dos princípios desta. O outro é de caráter punitivo, cujo adimplemento forçado onera os recursos do Estado e facilmente supera o valor executado. Por ser de caráter penal, a multa não está sujeita aos limites mínimos estabelecidos pela Fazenda Pública para os créditos de competência dela. Leis editadas incluindo a multa penal neste limite foram editadas antes do desfecho da ADI 3.150.

Cumpre ressaltar que a Lei Estadual nº 16.498/2017 e Resolução PGE nº 21/17 dizem

respeito apenas à Procuradoria do Estado de São Paulo, no tocante à dispensabilidade da execução judicial mas sem prejuízo da cobrança extrajudicial. Não houve anistia (o que não pode acontecer conforme ressaltado pelo Ministério Público), apenas concessão do legislador estadual para contenção de gastos.

A Lei Estadual acima foi editada na vigência do antigo entendimento sobre o assunto, conforme Súmula nº 521 do STJ que decidiu pela legitimidade da Fazenda Pública para executar a multa penal, e por isto esta foi incluída nos diplomas estaduais.

O resultado da ADI 3.150 (já citada) com entendimento corroborado pela Lei nº Lei nº 13.964/19 retirou a competência da Fazenda Pública e apontou como exequente o Ministério Público, que não está vinculado às normas das Procuradorias Estaduais.

Aplicado o entendimento da defesa, praticamente não existiriam processos de execução de multa penal.

Mesmo nos casos onde a pessoa é condenada por tráfico de drogas (cinco anos de reclusão e 500 dias-multa no mínimo legal por exemplo) cuja pena pecuniária é alta justamente para desestimular referido crime, esta é inferior ao mínimo estipulado pela Procuradoria, ou seja, 1200 UFESP's.

Exigir o pagamento da multa penal, por ser uma sanção penal e não meramente tributária, não se trata de mera relação de custo/benefício. Busca-se por em prática todos os efeitos da sanção penal, quais sejam, punir, prevenir e desestimular o crime.

Tendo em vista a comprovação do cumprimento da obrigação assumida e devida pelo sentenciado, bem como o parecer do Ministério Público, JULGO EXTINTA A PENA DE MULTA de Pedro Moreira Bastos Filho, nos termos do artigo 109 da Lei nº. 7.210/84.

Após realizado as devidas anotações e comunicações, archive-se os autos com as cautelas de praxe.
Prov. Int.

Hortolândia, 20 de junho de 2022.

Milton Gomes Baptista Ribeiro
Juiz de Direito

RECEBIMENTO

Em _____ recebo estes autos em cartório, com a r. decisão supra.
Eu, _____, Escrevente Tec. Judiciário que digitei e subscrevi.